



CONTRATO Nº 16-A/2024 – CIMOP

CONTRATO DE RATEIO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE POTIGUAR – CIMOP E O MUNICÍPIO DE PORTALEGRE/RN PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CIMOP.

I – PARTES CONTRATANTES

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE POTIGUAR - CIMOP, Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede à Rua Manoel de Freitas, n.º 43, Sala 05, Bairro Centro – Portalegre/RN, CEP: 59.810-000, inscrito no CNPJ sob n.º **15.185.079/0001-40**, neste ato representado pelo Primeiro Conselheiro, o Sr. **MARCOS AURELIO DE PAIVA RÊGO**, portador do CPF n.º 503.344.094-20, doravante denominada **CIMOP**; e o Município de **PORTALEGRE/RN**, através da Prefeitura Municipal, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.358.053/0001-90, com sede à Rua Antônio de Freitas, 76 – Centro, Portalegre/RN. CEP: 59.810-000, neste ato representado pelo(a) Prefeito(a) Municipal, **José Augusto de Freitas Rêgo**, CPF n.º **156.233.604-59**, doravante denominado **CONSORCIADO**, formalizam o presente Contrato de Rateio que reger-se-á pela Lei Federal n.º 11.107/05, pelo Decreto Regulamentador n.º 6.017/07, bem como pelos demais dispositivos correlatos, têm entre si ajustado o que segue:

II – DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente **Contrato de Rateio** tem por objeto ratear entre os municípios consorciados os recursos financeiros necessários à realização das despesas de custeio para manutenção e funcionamento da estrutura administrativa do CIMOP, referente ao exercício de 2024, englobando as despesas de pessoal civil e obrigações patronais, nos termos da Lei n.º 14.133/2021, do art. 8º da Lei n.º 11.107/05 e do art. 2º, inc. VII do Decreto n.º 6.017/07, conforme decisão proferida em Assembleia Geral no dia 27 de dezembro de 2022, no Município de Portalegre/RN.

III – DAS OBRIGAÇÕES

CLÁUSULA SEGUNDA – Fica estabelecido que, o **CONSORCIADO** a título de rateio, repassará ao **CIMOP**, o valor de **R\$ 10.477,56 (dez mil quatrocentos e setenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos)**, dividido em **04 (quatro) mensalidades de R\$ 2.095,51 (dois mil e noventa e cinco reais e cinquenta e um centavos)** e **01 (uma) mensalidade no valor de R\$ 2.095,52 (dois mil e noventa e cinco reais e cinquenta e dois centavos)** a ser repassado até o último dia de cada mês de competência.



Parágrafo Primeiro – O pagamento de que trata a CLÁUSULA SEGUNDA, poderá ser realizada da seguinte forma:

I – Através de autorização de débito pelo **CONSORCIADO**, ficando o Banco do Brasil autorizado a transferir de conta bancária de titularidade do Município, para a **Conta Corrente do Consórcio no Banco do Brasil, Agência nº 0879-6, Conta Corrente nº 27.997-8**, o valor estabelecido nesta Cláusula.

II – Através de transferência/depósito bancário a ser realizado diretamente pelo ente consorciado, na **Conta Corrente do Consórcio, no Banco do Brasil, Agência nº 0879-6, Conta Corrente nº 27.997-8**, do valor estabelecido nesta Cláusula.

Parágrafo Segundo – O valor da quota de rateio estabelecida nesta Cláusula poderá ser alterado por decisão fundamentada da Assembleia Geral para fins de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do presente instrumento, nos termos do Estatuto do **CIMOP**.

IV – DAS PENALIDADES

CLÁUSULA TERCEIRA – O inadimplemento das obrigações financeiras estabelecidas neste instrumento sujeita o **CONSORCIADO** faltoso à penalidade de exclusão prevista no Contrato de Consórcio e no Estatuto do Consórcio e art. 8º, § 5º, da Lei Federal nº 11.107/05 (Lei Geral dos Consórcios Públicos), bem como à imposição de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da mensalidade em atraso.

Parágrafo único – Antes de realizar o rito previsto para a exclusão do ente consorciado, o Consórcio notificará o Município devedor para regularizar a situação.

V – DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA QUARTA – O presente instrumento surtirá efeitos jurídicos a partir de sua assinatura.

CLÁUSULA QUINTA – As despesas decorrentes do presente contrato serão pagas mediante a utilização de recursos financeiros próprios do município consignados em dotação própria prevista no Orçamento Anual.

Parágrafo Único – A celebração do presente contrato de rateio de consórcio público sem suficiente e prévia dotação orçamentária ou sem observar as formalidades legais previstas configurará ato de improbidade administrativa insculpido no art. 10, inc. XV, da Lei Federal nº 8.429/92 (Lei dos Atos de Improbidade Administrativa).

CLÁUSULA SEXTA – O presente instrumento terá vigência até 31 de dezembro de 2024, podendo ser prorrogado por igual período, todavia, rescindido automaticamente no caso do **CONSORCIADO** deixar de integrar o CIMOP, desde que atendidas às formalidades estabelecidas nos arts. 8º, § 5º, 11 e 12, § 2º, da Lei nº 11.107/05.



VI – DO FORO

As PARTES CONTRATANTES, por estarem de comum acordo, elegem o Foro de Comarca de Portalegre/RN, com expressa renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja para ser resolvida qualquer lide do presente contrato.

E, por estarem justos, certos e contratados, assinam o presente instrumento contratual em duas vias de igual forma e teor, na presença de testemunhas abaixo nomeadas.

Portalegre/RN, 05 de agosto de 2024.

JOSE AUGUSTO DE FREITAS
Assinado de forma digital por JOSE AUGUSTO DE FREITAS
REGO:15623360459
Dados: 2024.08.05 15:06:14 -03'00'

MUNICÍPIO DE PORTALEGRE/RN

CNPJ: 08.358.053/0001-90

José Augusto de Freitas Rêgo

Prefeito Municipal

CONSORCIADO

MARCOS AURELIO DE PAIVA
Assinado de forma digital por MARCOS AURELIO DE PAIVA
REGO:50334409420

CONS. INTER. MULTIF. DOS MUN. DO OESTE POTIGUAR – CIMOP

CNPJ: 15.185.079/0001-40

Marcos Aurélio de Paiva Rêgo

Primeiro Conselheiro do Cimop

TESTEMUNHAS:



Documento assinado digitalmente
ROSEANE BESSA PASSOS
Data: 05/08/2024 15:14:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

1)

CPF:

KENNEDY DANTAS
FRANCELINO:07383059441

Assinado de forma digital por KENNEDY DANTAS
FRANCELINO:07383059441

2)

CPF: